

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Da Receptação (arts. 180 e 180-A do CP)

Receptação é um crime muito conhecido e praticado.

O objeto da receptação é sempre fruto de um crime.

Comete receptação aquele que compra um celular furtado, por exemplo. Aquele que compra um relógio de "segundo mão".

Veja o que diz o Código Penal:

Receptação

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

A primeira parte do tipo penal seria a **RECEPTAÇÃO PROPRIAMENTE DITA: Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.**

Veja que para existência do crime de receptação é necessário que um outro crime já tenha ocorrido. A doutrina classifica esse crime como **CRIME ACESSÓRIO**. No entanto, é importante esclarecer uma coisa, olha esse dispositivo:

Receptação

Art. 180 ...

§ 4º - A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa.

§ 5º (Revogado).

- É possível existir uma condenação de receptação, sem que haja uma condenação de roubo, por exemplo?

Vamos supor que João esteja sendo acusado de roubo. E Marcos teria comprado essa coisa roubada.

É possível punir Marcos pelo crime de receptação ao provar que ele realmente cometeu tal ato e que a coisa realmente havia sido roubada. Ao mesmo tempo, é totalmente possível não existir provas de que foi João que roubou tal coisa.

Agora se ficar demonstrado no processo penal do crime de roubo que não houve tal crime, por consequência, não há produto de crime. Nesse caso, é impossível consumir o crime de receptação.

Outro ponto importante na RECEPTAÇÃO PRÓPRIA é que o autor **DEVE TER CONHECIMENTO** de que a coisa é **PRODUTO DE CRIME**.

A segunda parte do tipo penal é "**influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte**". Não se trata propriamente de uma receptação, por isso, ficou conhecida como **RECEPTAÇÃO IMPRÓPRIA**. Aqui se busca punir o **INTERMEDIADOR**. O adquirente está de boa-fé, mas o INTERMEDIADOR sabe que se trata do produto de um crime.

IMPORTANTE: quem cometeu o crime anterior não responde por receptação imprópria. Se o cara cometeu um furto e vendeu o produto, responderá apenas por furto.

A RECEPTAÇÃO ainda comporta **FORMAS QUALIFICADAS (mais graves e punidas com maior rigor)**, veja:

Art. 180 ...

Receptação qualificada

§ 1º - Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime:

Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa.

§ 2º - Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência.

Portanto, é mais grave cometer a receptação no exercício de atividade comercial ou industrial.

Equipara-se à atividade comercial: qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência.

Há uma previsão bem específica de RECEPÇÃO CULPOSA. Digo bem específica porque o próprio tipo penal diz o que é a culpa nesse caso (não é tipo penal aberto como nas outras formas de crimes culposos). O próprio tipo vai dizer quando ocorrerá a forma culposa:

Art. 180 ...

§ 3º - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso:

Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas.

É o famoso: "Tava na cara que tinha algo errado".

Seguindo.

Agora na receptação dolosa, diante de alguns casos, pode-se aplicar alguns privilégios, por isso é chamada de RECEPÇÃO PRIVILEGIADA:

Art. 180 ...

§ 5º - Na hipótese do § 3º, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. *Na receptação dolosa aplica-se o disposto no § 2º do art. 155.*

Art. 155 (...)

§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

Assim, caberá privilégios nos SEGUINTE CASOS:

- o criminoso é primário; e
- a coisa furtada é de pequeno valor.

Quais PRIVILÉGIOS?

- Substituir a pena de reclusão pela de detenção; ou
- Diminuir a pena de um a dois terços; ou
- Aplicar somente a pena de multa.

Veja a previsão incluída em 2017:

Art. 180 ...

§ 6º Tratando-se de bens do patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo.

Por fim, veja a previsão incluída no CP em 2025:

§ 7º Se a receptação for de fios, cabos ou equipamentos utilizados para fornecimento ou transmissão de energia elétrica ou de telefonia, transferência de dados, ou de cargas transportadas em modais logísticos ferroviários ou metroviários, aplica-se em dobro a pena prevista no caput ou no § 1º deste artigo, conforme o caso. (Incluído pela Lei nº 15.181, de 2025)

O § 7º estabelece uma causa especial de aumento de pena para o crime de receptação, especificamente voltada para casos que envolvem bens de elevado valor estratégico para o funcionamento de serviços essenciais.

Conforme a nova previsão legal, quando a receptação envolver fios, cabos ou equipamentos utilizados para fornecimento ou transmissão de energia elétrica, de telefonia, de transferência de dados ou de cargas transportadas em modais logísticos ferroviários ou metroviários, a pena prevista no caput ou no § 1º do artigo 180 será **aplicada em dobro**.

O § 8º, incluído em 2026, introduz uma causa de aumento de pena para o crime de receptação quando ele se insere no contexto do crime organizado ultraviolento.

A inovação legislativa estabelece que, se a receptação for praticada por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, e estiver vinculada ao contexto de atuação desses grupos ou à consecução das condutas previstas no art. 2º da Lei nº 15.358/2026, a pena será aumentada em dois terços. Assim, a pena básica de um a quatro anos de reclusão, além de multa, passa a sofrer um incremento significativo, refletindo maior reprovabilidade da conduta.

O ponto central da norma é o elemento contextual. Não basta que o agente seja membro de organização criminosa; é necessário que a receptação funcione como instrumento da atividade do grupo, integrando sua dinâmica operacional.

Isso ocorre, por exemplo, quando uma facção criminosa mantém rede estruturada de receptação de celulares roubados para financiar suas atividades, ou quando uma milícia comercializa produtos ilícitos — como gás, TV clandestina ou bens subtraídos — como forma de controle econômico de determinada região. Nesses casos, a receptação deixa de ser um ato isolado e passa a desempenhar papel estratégico no funcionamento da organização.

Por outro lado, se um integrante de organização criminosa pratica receptação de forma desvinculada da atuação do grupo, sem qualquer finalidade relacionada às suas atividades, a incidência da majorante pode ser afastada. A exigência legal de vínculo com o contexto organizacional impede a aplicação automática da causa de aumento, exigindo análise concreta do caso.

Do ponto de vista técnico, trata-se de uma causa de aumento de pena aplicada na terceira fase da dosimetria, o que significa que o juiz, após fixar a pena-base e considerar eventuais agravantes ou atenuantes, aplicará o aumento de dois terços caso presentes os requisitos.

§ 8º Se os crimes previstos neste artigo são cometidos por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no art. 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil, aumenta-se a respectiva pena em 2/3 (dois terços). (Incluído pela Lei nº 15.358, de 2026)

Para finalizar a lição, existe um segundo artigo no capítulo sobre receptação. Trata-se de um crime novo criado em 2016, a **RECEPTAÇÃO DE ANIMAL**:

Receptação de animal

Art. 180-A. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender, com a finalidade de produção ou de comercialização, semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que deve saber ser produto de crime: (Incluído pela Lei nº 13.330, de 2016)

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Observe que o animal é **semovente domesticável de produção**. É rebanho. Gado, porcos. Essa Lei 13.330/2016 teve a intenção de ser rigorosa com o abigeato (furto de animais), além de aumentar a punição nesse tipo de furto, ela criou esse tipo específico de receptação.

É isso pessoal.

Saudações.

Prof. Rafael Albino

Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me consolam.
Salmos 23:4

Resumo

Aspecto	Receptação Simples	Receptação Qualificada	Receptação Culposa
Definição	Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar bem de origem criminosa, com ciência da ilicitude.	Realizar a receptação no exercício de atividade comercial ou industrial.	Adquirir ou receber bem de origem criminosa, sem certeza, mas com indícios claros da ilicitude.
Fundamento Legal (CP)	Art. 180, caput	Art. 180, § 1º e § 2º	Art. 180, § 3º
Elemento Subjetivo	Dolo: o agente tem ciência da origem criminosa.	Dolo: o agente sabe da origem criminosa.	Culpa: o agente deveria presumir a origem criminosa.
Exemplo	Comprar um celular sabendo que é furtado.	Comercializar mercadorias roubadas em uma loja.	Comprar um item por um preço muito abaixo do mercado sem verificar a procedência.
Pena	Reclusão de 1 a 4 anos e multa.	Reclusão de 3 a 8 anos e multa.	Detenção de 1 mês a 1 ano, multa ou ambas.
Privilégios e Atenuação	Se o criminoso for primário e o bem de pequeno valor, a pena pode ser reduzida.	Não há privilégio previsto.	O juiz pode deixar de aplicar a pena se o criminoso for primário.

Aspecto	Receptação Simples	Receptação Qualificada	Receptação Culposa
Requisitos para Configuração	Ciência da origem criminosa do bem.	Atuação no contexto comercial/industrial.	Desproporção evidente entre valor e preço ou sinais de ilicitude.
Natureza Jurídica	Crime doloso.	Crime doloso qualificado.	Crime culposo.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960